

1500766-14.2019.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... - trinta e oito - quilos), o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra adequada e suficiente para repressão e prevenção do delito, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal. Trata-se de tráfico sofisticado, reconhecendo-se o réu de como elo dessa corrente não descoberta, cuja existência é inequívoca.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos-SP - cep 14783-195

1500766-14.2019.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500766-14.2019.8.26.0066 - controle nº 33/2014

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRCIO DE SOUZA EVANGELISTA

Vistos.

MÁRCIO DE SOUZA EVANGELISTA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, segundo a acusação, no dia 14 de maio de 2019, por volta de 10h00, na Rodovia SP 425, Km 91, Zonra Rural, nesta cidade e comarca, o acusado transportava, com a finalidade de entrega e fornecimento a terceiros, aproximadamente 38 (trinta e oito) quilos de cocaína, em diversos tijolos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com características interestaduais entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial (fls.01/75/). O réu foi notificado (fls. 108). Apresentou defesa preliminar (fls. 119/122). A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2019 (fls.125/126), oportunidade em que o réu foi citado.

Em instrução, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do réu (fls. 162/172 e 173/174).

Em sede de memórias, o Ministério Público postulou pela procedência da pretensão punitiva (fls. 242/248). Por sua vez, a Defensoria Pública postulou pela aplicação da pena no mínimo legal, redução da pena nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, além de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 253/266).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade veio consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 69/70), além das provas orais colhidas.

O acusado, perante à autoridade policial, reservou-se ao direito de se manifestar somente em juízo (fls. 04). Em juízo, confessou a prática delitiva do transporte de drogas, mas aduziu ter iniciado o tráfego na cidade de Presidente Prudente/SP, com destino a Franca/SP, embora soubesse que seu veículo partiu de Ponta Porã/MS (vídeo de fls. 173/174).

As testemunhas Glederson Rodrigo Franchi e Hugo Fernando Machado Nunes dos Santos, policiais militares rodoviários, aduziram que na data dos fatos receberam informações da Polícia Federal de Ponta Porã/MS de que o veículo conduzido pelo acusado era destinado ao transporte de entorpecentes. Em decorrência desta informação disseram que procederam ao patrulhamento rodoviário, ocasião em que abordaram o atuado e, após vistoria no automóvel, localizaram tablets de pasta base de cocaína. Salientaram, ao final, que o acusado negou transportar drogas, porém, após a apreensão, confirmou que levaria o entorpecentes até Minas Gerais, bem como receberia o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo serviço (vídeo de fls. 173/174).

Da análise das provas coligidas e das circunstâncias analisadas, verificam-se elementos suficientes ao reconhecimento da traficância praticada pelo réu, conforme depoimentos colhidos em sede de instrução, inclusive por decorrência de sua confissão. Restou devidamente comprovado o tráfico ilícito interestadual de aproximadamente 38 (trinta e oito) quilos de cocaína, com origem em Ponta Porã/MS, passando por Barretos/SP (local da apreensão) e destino a Minas Gerais.

Neste sentido, o depoimento dos policiais militares foram coesos e detalhados sobre a apreensão realizada na data dos fatos descritos na peça acusatória.

Não há motivos para se colocar em suspeição o depoimento dos policiais militares. Referidas testemunhas são agentes públicos e, como tal, gozam, no exercício das suas funções, da presunção de veracidade e legitimidade dos atos que praticam. E esta presunção não foi elidida por nenhuma prova produzida nesses autos. Nesse sentido os arestos em frente, do C. Superior Tribunal de Justiça:

Ementa

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA STREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus,

mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. HC 267025 / DF HABEAS CORPUS 2013/0083382-4 - Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 02/05/2013. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/05/2013

Portanto, somadas as provas produzidas aos indícios encontrados e grande quantidade de entorpecentes apreendidos, inexistindo contraprova hábil a refutar aquelas produzidas pela acusação, de rigor o édito condenatório pelo tráfico de drogas, a despeito dos relevantes argumentos defensivos. Não há se falar em absolvição, provada a prática do núcleo do tipo penal conforme narrado na denúncia.

Reconhecida a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 pelo réu MÁRCIO DE SOUZA EVANGELISTA, não militando a favor dele qualquer excludente de ilicitude, causa de exclusão da culpabilidade ou, ainda, da punibilidade, passa-se à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base majorada em 1/3, tendo em vista a expressiva quantidade (aproximadamente 38 – trinta e oito – quilos) de entorpecente, a qual fica estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis dias-multa).

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, II, "d", do Código Penal, atenuo a pena em 1/6, passando a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, presente a acusa de aumento do transporte interestadual de drogas, nos termos do artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual torna-se definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, ausentes outras circunstâncias ou causas de aumento ou diminuição.

Em que pese o esforço da combativa defesa, inviável a aplicação da redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, em que pese a primariedade do acusado, nota-se que, pelas circunstâncias em que o delito foi praticado, mediante transporte interestadual da droga, bem como pela expressiva quantidade (aproximadamente 38 – trinta e oito – quilos), o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra adequada e suficiente para repressão e prevenção do delito, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal. Trata-se de tráfico sofisticado, reconhecendo-se o réu de como elo dessa corrente não descoberta, cuja existência é inequívoca.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da natureza do crime e da qualidade da droga transportada (cocaína), de alto poder viciante, que seria fracionada em milhares de porções e distribuição a inúmeros usuários, potencializando o dano social decorrente de tal prática, mostrando-se insuficiente a fixação de regime inicial mais brando. Pelos mesmos motivos não há se falar em substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos ou suspensão de sua execução.

O valor da diária do dia-multa deve ser fixado no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 43, "caput", da Lei nº 11.343/2006, considerando-se a situação econômica

do réu, conforme elementos extraídos dos autos.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido da acusação e o faço para CONDENAR o réu MÁRCIO DE SOUZA EVANGELISTA, R.G. nº 40100841/SP, filho de Carlos Alberto Evangelista e Maria Aparecida Evangelista, por infração ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, fixando-se o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos da fundamentação.

Defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, haja vista a ausência de requisitos da custódia cautelar, conforme já ponderado na decisão de revogação da prisão preventiva às fls. 192.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se a guia de execução e arquivem-se os autos, realizando-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88.

Defiro ao acusado os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Custas na forma da lei.

P. R. I.

Barretos, 25 de fevereiro de 2022.

Juiz de Direito: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA